



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Bas als Bim Bim.
2. Tempat lahir : MEDAN.
3. Umur/Tanggal lahir : 49/13 Desember 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Said Gg. Juki No.11A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025;

Terdakwa Irwan Bas als Bim Bim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2026 sampai dengan tanggal 4 Februari 2026;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026;;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;
5. Hakim sejak tanggal 4 Maret 2026 sampai dengan tanggal 2 April 2026;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 4 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 4 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Bas alias Bim Bim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 466 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan Bas alias Bim Bim berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garisDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : Pdm-119//Mdn/Eoh.2/02/2026 tanggal 23 Februari 2026 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Irwan Bas alias Bim Bim pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat Jalan. HM. Said, gang. Juki No. 11-A, Kelurahan. Gaharu, Kecamatan. Medan Timur, Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Desember 2025, sekira pukul 01.50 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi korban yakni Dwiyan Anggraini yang berada di jalan Cahaya Kecamatan. Medan Timur, Kota Medan, sedang nongkrong di pajak Cahaya. Setelah itu Terdakwa datang ke pajak Cahaya untuk menjemput Saksi korban dan membawa Saksi korban kerumahnya, lalu pada saat berada di rumah Terdakwa Saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun Saksi korban tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa Saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara menjambak Saksi korban, setelah di kamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban, lalu memukul lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi korban. kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak, lalu Saksi korban langsung lari dari dalam kamar menuju ke kamar kakak Terdakwa, lalu Saksi korban berhasil keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No. B/12423/IPJKK/2025 tanggal 26 Desember 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKITR UMUM DAERAH dr PIRGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), SP.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban an. Dwiyan Anggraini dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, warna kulit sawo matang, dengan tinggi badan seratus enam puluh sentimeter dan berat enam puluh tiga kilogram serta rambut berwarna hitam dan lurus;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan dijumpai warna kemerahan pada selaput putih pada bola mata kanan, dijumpai kelopak mata kanan sulit terbuka, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, hidung. daun telinga, anggota gerak atas dan bawah akibat trauma tumpul;
- Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan, dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 466 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwiyan Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan dengan laporan Saksi dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sekira Pukul 02.00 Wib di HM. Said Gang Juki No. 11 A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke pajak Cahaya untuk menjemput kemudian Saksi dibawa kerumahnya kemudian setelah kami berada dirumah Terdakwa Saksi dibawa masuk kekamarnya namun Saksi tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa Saksi untuk masuk kedalam kamarnya dengan menjambak Saksi kemudian setelah dikamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi kemudian memukul lagi Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi dan kemudian Saksi berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi supaya tidak berteriak kemudian Saksi langsung lari dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kakak dari Terdakwa dan kemudian Saksi berhasil dibawa keluar dari rumah tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Desember 2025 Terdakwa menuduh Saksi selingkuh dengan mantan pacar Saksi dan kemudian Saksi pergi ke pajak Cahaya untuk nongkrong selanjutnya pada saat itu Saksi bertengkar dengan Terdakwa untuk menjemput kemudian Saksi dibawa kerumahnya kemudian setelah nongkrong – nongkrong selanjutnya Terdakwa datang ke pajak Cahaya lalu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa selanjutnya Saksi dibawa masuk ke kamar Terdakwa namun Saksi tidak mau lalu Terdakwa menjambak Saksi kemudian tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala Saksi kemudian memukul Saksi lagi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai mata bagian kanan dan mata kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali pertama menendang Saksi mengenai pada bagian belakang kepala Saksi kemudian memukul Saksi dengan menggunakan tinju mengenai pada bagian sebelah mata kanan dan mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 (enam) kali dan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Ernita dan Tariyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan dengan laporan Saksi korban dalam tindak penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. HM Said Gang Juki No. 11 A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di saentis kemudian paginya Saksi dikabari oleh istri Saksi bahwa anak Saksi yaitu Saksi korban mengalami penganiayaan oleh pacarnya kemudian setelah Saksi pulang dan berada dirumah Saksi melihat bahwa kedua mata dari anak Saksi sudah bengkak atau lebam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa yang bernama Irwan Bas dan yang menjadi korban adalah Dwiyan Anggraini;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke pajak Cahaya untuk menjemput kemudian Saksi korban dibawa kerumahnya kemudian setelah mereka berada dirumah Terdakwa Saksi korban dibawa masuk kekamarnya namun Saksi tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa Saksi korban untuk masuk kedalam kamarnya dengan menjambak Saksi korban kemudian setelah dikamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban kemudian memukul lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi korban dan kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak kemudian Saksi korban langsung lari dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kakak dari Terdakwa dan kemudian Saksi korban berhasil dibawa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu Terdakwa adalah pacar Saksi korban kemudian Pada hari jumat tanggal 26 Desember 2025 Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi korban berselingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa ada orang yang melihat kejadian tersebut yang memberitahu ke Saksi selaku kepala lingkungan di tempat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama RUDI Alias BEWOK yang mengatakan bahwa pelaku pencurian barang tersebut adalah Terdakwa Syafris dan Terdakwa Elvand Wirawan Als Ananda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban dengan menggunakan tangan terepal sebanyak 6 (enam) kali dan menggunakan tendangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 sekira Pukul 02.00 Wib di Jl. HM Said Gang Juki No. 11 A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke pajak pagi yang ada di Jalan Cahaya Kec. Medan Timur untuk menjemput Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi korban bertemu lalu Terdakwa membawa Saksi korban kerumah Terdakwa yang berada di Jalan HM Said Gang Juki No. 11 A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan kemudian setelah kami berada dirumah tersebut, Terdakwa membawa Saksi korban masuk ke kamar Terdakwa namun saat itu Saksi korban tidak mau hingga akhirnya Terdakwa emosi memaksa Saksi korban untuk masuk kedalam kamar dengan menjambak Saksi korban kemudian setelah dikamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwapun langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban kemudian memukul lagi Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi korban dan kemudian Saksi korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak kemudian Saksi korban langsung lari dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kakak Terdakwa dan kemudian Saksi korban berhasil dibawa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yaitu yang mana Saksi korban tersebut merupakan pacar Terdakwa kemudian Terdakwa melihat bahwa pacar Terdakwa sedang dekat dengan mantannya yang mengakibatkan Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi korban tersebut berselingkuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, pertama menendang Saksi korban mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban kemudian memukul Saksi korban dengan menggunakan tinju mengenai pada bagian sebelah mata kanan dan mata sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa adapun Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 6 (enam) kali dan menggunakan tendangan sebanyak 1 (Satu) kali dengan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 Sekitar pukul 01.50 Wib, yang menjadi penyebabnya yaitu yang mana Saksi korban tersebut merupakan pacar Terdakwa kemudian Terdakwa melihat bahwa pacar Terdakwa tersebut sedang dekat dengan mantannya yang mengakibatkan Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi korban tersebut berselingkuh dengan mantan pacarnya, selanjutnya pada saat itu Terdakwa dan Saksi korban pun bertengkar dan kemudian Saksi korban pergi ke pajak pagi yang berada di jalan Cahaya Kec. Medan Timur untuk nongkrong-nongkrong, selanjutnya Terdakwa datang ke pajak pagi yang ada di jalan Cahaya kec. Medan Timur untuk menjemput Saksi korban, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi korban bertemu lalu Terdakwa membawa Saksi korban ke rumah Terdakwa yang berada di jalan. HM.Said Gang Juki No.11A Kel.Gaharu Kec. Medan Timur - Kota Medan kemudian setelah Terdakwa dan Saksi korban berada di rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban masuk ke kamar Terdakwas namun pada saat itu Saksi korban tersebut tidak mau hingga akhirnya Terdakwa pun emosi memaksa Saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa tersebut dengan menjambak Saksi korban kemudian setelah di kamar Terdakwa tersebut tanpa banyak tanya Terdakwa pun langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban kemudian Terdakwa pun kembali memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan yang sudah Terdakwa kepalkan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian mata kanan dan mata kiri Saksi korban dan kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak kemudian Saksi korban langsung lari dari kamar tersebut dan menuju ke kamar kakak Terdakwa dan kemudian saksi korban memeluk kakak Terdakwa tersebut dan lalu kakak Terdakwa pun meleraikan Terdakwa dan Saksi korban tersebut sehingga Saksi korban berhasil keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami sakit dan mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Dwiyan Anggraini memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Desember 2025, sekira pukul 01.50 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi korban Dwiyan Anggraini yang berada di jalan Cahaya Kecamatan. Medan Timur, Kota Medan yang sedang nongkrong di pajak Cahaya untuk menjemput Saksi korban dan membawa Saksi korban kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun Saksi korban tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa Saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara menjambak Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah di kamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban, lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak, lalu Saksi korban langsung lari dari dalam kamar menuju ke kamar kakak Terdakwa, lalu Saksi korban berhasil keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah karena Terdakwa melihat Saksi korban sedang dekat dengan mantannya yang mengakibatkan Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi korban berselingkuh dengan mantan pacarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No. B/12423/IPJKK/2025 tanggal 26 Desember 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKITR UMUM DAERAH dr PIRGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), SP.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban an. Dwiyan Anggraini dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, warna kulit sawo matang, dengan tinggi badan seratus enam puluh sentimeter dan berat enam puluh tiga kilogram serta rambut berwarna hitam dan lurus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dijumpai warna kemerahan pada selaput putih pada bola mata kanan, dijumpai kelopak mata kanan sulit terbuka, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, hidung. daun telinga, anggota gerak atas dan bawah akibat trauma tumpul;
- Bahwa luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan, dan mata pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 466 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa Unsur "setiap orang" dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum (pelaku atau *normadressaat*) tindak pidana, yang mencakup manusia (*natuurlijke persoon*) secara individu maupun korporasi/badan hukum. Unsur ini menegaskan bahwa siapa pun yang mampu bertanggung jawab secara hukum dapat dituntut atas tindakan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Irwan Bas alias Bim Bim adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan menurut hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah tindakan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikologis pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi korban Dwiyan Anggraini memiliki hubungan pacaran;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, sekira pukul 01.50 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi korban Dwiyan Anggraini yang berada di jalan Cahaya Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang sedang nongkrong di pajak Cahaya untuk menjemput Saksi korban dan membawa Saksi korban kerumahnya;

Menimbang bahwa kemudian pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun Saksi korban tidak mau hingga akhirnya Terdakwa memaksa Saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara menjambak Saksi korban;



Menimbang bahwa selanjutnya setelah dikamar Terdakwa tanpa banyak tanya Terdakwa langsung menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang kepala Saksi korban, lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan mengenai pada bagian kanan dan mata kiri Saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam Saksi korban supaya tidak berteriak, lalu Saksi korban langsung lari dari dalam kamar menuju ke kamar kakak Terdakwa, lalu Saksi korban berhasil keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah karena Terdakwa melihat Saksi korban sedang dekat dengan mantannya yang mengakibatkan Terdakwa cemburu dan menuduh Saksi korban berselingkuh dengan mantan pacarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum No. B/12423/IPJKK/2025 tanggal 26 Desember 2025 yang ditandatangani oleh dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr PIRNGADI yaitu dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), SP.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban an. Dwiyan Anggraini dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga puluh lima tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima pukul dua belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, warna kulit sawo matang, dengan tinggi badan seratus enam puluh sentimeter dan berat enam puluh tiga kilogram serta rambut berwarna hitam dan lurus;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dijumpai warna kemerahan pada selaput putih pada bola mata kanan, dijumpai kelopak mata kanan sulit terbuka, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri, pipi, hidung, daun telinga, anggota gerak atas dan bawah akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan, dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 466 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 466 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Irwan Bas alias Bim Bim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek motif garis-garis;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 386/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)